



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/271/2024
מס' בקשה: 6/367/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

שביט ו-21 אח'
באמצעות ב"כ: עו"ד הלפרט דן ברוך

התובעים:
(המשיבים)

נגד

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. בלום אמיר | הנתבעים: |
| 2. בלום שלומית | (המבקשים) |
| 3. וולפוביץ יעקב | |
| 4. וולפוביץ זהבה | |
| כולם באמצעות ב"כ: עו"ד ספיר טל | |
| 5. יוזביץ חנה | |

פסק דין

לפניי בקשה לסילוק על הסף, שהוגשה על ידי הנתבעים 1-4 בתאריך 6.6.2024 (להלן - "הבקשה").

הצדדים להליך והרקע הדרוש לענייננו:

1. הצדדים להליך הם בעלים של דירות בבית המשותף ברחוב בן גוריון 15 בכפר סבא, הרשום בפנקס הבתים המשותפים והידוע כחלקה 27 בגוש 6441 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף, נבנה לפני למעלה מ-40 שנה. הוא מורכב ממבנה בן שלוש קומות, הכולל 16 דירות כמצוין בצו תיקון רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 23.9.1974.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/271/2024
מס' בקשה: 6/367/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. התובעים הם הבעלים של 13 דירות בבית המשותף הרשומות בפנקס הבתים המשותפים כתתי חלקות: 3-15 (להלן - "התובעים").
3. הנתבעים 1 ו-2, בלום אמיר ושלומית, הם הבעלים של תת חלקה 1 הנמצאת בקומת הקרקע בבית המשותף. הנתבעים 3 ו-4, וולפוביץ יעקב וזהבה, הם הבעלים של תת חלקה 2 הנמצאת בקומת הקרקע בבית המשותף. כולם יחד ייקראו להלן - "הנתבעים".
4. כנטען בכתב התביעה, בתאריך 14.11.2022, התקשרו התובעים בהסכם עם חברת אבגד איכות בהתחדשות בע"מ ח.פ. 515211258 (להלן - "החברה היזמית") לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף (נספח ד' לכתב התביעה) (להלן - "ההסכם").
5. הבקשה כאמור, הוגשה בתאריך 6.6.2024, ובהמשך לה, בתאריך 9.6.2024 ניתנה החלטה המורה לתובעים להגיש את תגובתם, ולצרף לה אישור בכתב מאת ועדת המשנה לתכנון ובנייה של עיריית כפר סבא המעיד כי יש בידיהם "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" כהגדרתה בסעיף 1 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) תשס"ח-2018. (להלן - "חוק החיזוק")
6. בתאריך 25.6.2024, הגישו התובעים את תגובתם. בהחלטתי מתאריך 27.6.2024, ולאחר שעיינתי באישור שצירפו התובעים, הוריתי להם לצרף אישור העונה על דרישת ההחלטה מתאריך 9.6.2024, כך שהאישור שיצרפו יעיד שנספח ז' שצורף כתב התביעה, מהווה מבחינת מוסד התיכנון "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החיזוק.
7. בתאריך 15.7.2024 הגישו התובעים את תגובתם, בצירוף אישור מאגף התכנון בעיריית כפר סבא. (נספח 1 לתגובה)
8. אביא כעת, את תמצית טענות הצדדים, ביחס לבקשה.

טענות הנתבעים בקצרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/271/2024
מס' בקשה: 6/367/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. כידוע מלבד הצורך בהתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 5 לחוק החיזוק, על התובעים לקבל היתר בניה בהתאם להוראות חוק החיזוק. קרי לקבל היתר בניה בהתאם להגדרתו בסעיף 1 לחוק החיזוק.

10. עיון קפדני בנספח ז' שצורף לכתב התביעה מעלה כי הוא לא היתר בניה או לכל הפחות היתר בניה בתנאים.

11. התובעים הציגו פרוטוקול ועדת משנה מתאריך 9.8.2023, שבו בסך הכל מתועד דיון לצורך הפקדה ובהמשך צוין בפרוטוקול כי: מטרת הדיון: "דיון לצורך הפקדת תוכנית". הכוונה לתוכנית במסלול הריסה ובנייה בבן גוריון 13 ו - 15 שמטרתה הקמת שני מבנים חדשים.

12. תנאי הסף הקבוע בהוראות סעיף 2 לחוק החיזוק לא מולא ובנסיבות אלה - נכון למועד הגשת התביעה - אין תחולה כלל לחוק החיזוק בענייננו מפני שטרם ניתן היתר בניה כמשמעו בסעיף 1 לחוק החיזוק.

13. מאחר שתנאי סף לדיון בסוגיות נושא כתב התביעה הוא קיומו של היתר בניה בתוקף או לכל הפחות היתר בתנאים בתוקף, ומאחר שתנאי סף זה לא התקיים, יש לסלק את התביעה.

טענות התובעים בקצרה

14. כפי שצוין בכתב התביעה, הסכם התמ"א בין בעלי הדירות לבין החברה היזמית, נחתם בתאריך 14.11.2022.

15. במועד שבו נחתם החוזה, כדי לקדם את הפרויקט נאלצה החברה היזמית להגיש בקשה לשינוי תוכנית בניין ולכן בשיתוף פעולה ובהסכמה עם אגף התכנון של עיריית כפר סבא החלה לקדם תב"ע חדשה.

16. החברה היזמית החלה בקידום תב"ע ובתאריך 9.8.2023 ניתנה החלטה על הפקדת התוכנית בתנאים. טרם החלטה זו התוכנית הובאה לדיון עקרוני בוועדה המקומית בתאריך 22.2.2023 ובמליאת הוועדה המקומית בתאריך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/271/2024
מס' בקשה: 6/367/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13.3.2023, הוחלט לקדם את התוכנית בתנאים. התקנות שקובעות כיצד ליישם את חלופת שקד נכנסו לתוקף רק בינואר 2024 כשנה וחודשיים לאחר שהחלה החברה לקדם את הליכי התכנון בפרוייקט.

17. אילו הסכם התמ"א היה נחתם היום, החברה הייתה מקדמת את התב"ע ואת הבקשה להיתר במקביל. לאחר אישור התב"ע, תוגש בקשה להיתר וזו תיבחן רק במסגרת ועדת הרישוי ולא במסגרת ועדה מקומית, כאשר הצפי לקבלת ההיתר הסופי הוא סוף 2024.

18. בתאריך 16.6.2024 לאחר פניית החברה היזמית לאגף התכנון בעיריית כפר סבא, הוציאה תחת ידה, מנהלת מחלקת תכנון עיר מכתב לפיו התוכנית היא תוכנית לעמידות מבנים מפני רעידות אדמה במסלול של הריסה ובנייה מחדש. ככל שהבקשה להיתר שתוגש על ידי החברה תהיה תואמת באופן מוחלט לתב"ע שתאושר היא תידון על פי סמכות ועדת רישוי בלבד.

דיון והכרעה

19. סעיף 5א לחוק החיזוק, קובע כי ביצוע עבודה ברכוש המשותף על פי תכנית החיזוק טעונה החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף. עם זאת, רשאי המפקח על רישום מקרקעין לאשר ביצוע עבודות אלה, שמטרתן בניית דירה חדשה אחת או יותר, על פי תביעה של בעלי דירות בבית המשותף שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם 2/3 מהדירות בבית המשותף ו-2/3 מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שניתנה לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.

20. בהקשר זה, נקבע בדברי ההסבר לחוק החיזוק, כי מטרת ההסדר הקבוע בסעיף 5 לחוק החיזוק היא "למנוע מצב שבו, בשל התנגדות לא מוצדקת מצד בעל דירה אחד או יותר, לא יהיה ניתן לנצל את זכויות הבניה על פי תכנית החיזוק ובכך תימנע האפשרות להשיג את המקורות הכספיים הדרושים לחיזוק הבית".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/271/2024
מס' בקשה: 6/367/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. סעיף 2(א) לחוק החיזוק, שכותרתו ביצוע עבודה ברכוש משותף על פי תכנית החיזוק, קובע כי: **"ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה - עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה"**.

22. בסעיף 1 לחוק החיזוק, מוגדר "היתר בניה", כך **"היתר לפי חוק התכנון והבניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים"**.

23. בע"א (מחוזי חי') 899-03-09 שרה קלצוק נ' צבי אורון, תק-מח 2010(2), 7135, 7142 (2010) (להלן - "פס"ד קלצוק") קבע כב' השופט יצחק כהן כך: **"...כאשר יינתן היתר הבניה, והמיעוט עדיין יעמוד בסירובו ליתן הסכמתו, יתייצב נא הרוב בפני המפקח על רישום מקרקעין, והמפקח יבחן האם הופר השוויון והאם הרוב נוהג בתום לב, והאם 'הפיחותים' בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית"**.

24. כך שתנאי הסף לצורך הגשת תביעה לפי חוק החיזוק, הם שניים. האחד, התנאי הקנייני, קרי, בידי התובעים הרוב הדרוש, והשני, תנאי תכנוני, קרי, בידי התובעים היתר בניה או היתר בנייה בתנאים [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 619/20 וינר חיה נ' ליונוב יורי, בפסקה 49 (נבו) 6.10.2021].

25. **ובמיושם לענייננו**, אין מחלוקת כי התובעים עומדים בתנאי הראשון שהוא השגת הרוב הדרוש 13 מתוך 16 בעלי דירות בבית המשותף חתמו על ההסכם, אך בתנאי השני שהוא תנאי סף, לשם הגשת התביעה, אין התובעים עומדים, אין בידיהם **"היתר לפי חוק התכנון והבניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים"**.

26. התובעים הגישו בצירוף לתגובתם בתאריך 15.7.2024 אישור מאת אגף התכנון בעיריית כפר סבא, המסמך שצורף מאשר כי בתאריך 9.8.2023 הוחלט להפקיד את התוכנית בתנאים ובעתיד ניתן יהיה ניתן להגיש בקשה להיתר מהמועד שהתוכנית תאושר, אך אישור זה לא עונה להגדרה שבסעיף 1 לחוק החיזוק, שכן כידוע, חזקה על המחוקק, "שאין הוא משחית מילותיו לריק" [רע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/271/2024
מס' בקשה: 6/367/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1556/21 מיכאל (מיקי) עירון נ' עו"ד אלרון שפירא בר-אור, בפסקה 18 (נבו 22.4.2021). משקבע המחוקק כי תנאי סף להגשת התביעה הוא היתר או היתר בתנאים, ואין בידי התובעים מסמך מהותי זה, אין המפקח על רישום מקרקעין קונה את סמכותו לדון בתביעות בהתאם לחוק החיזוק.

27. לא ניתן להסתפק במסמך שאינו היתר, או למצער, מסמך המעיד על היתר בתנאים. המסמך שצירפו התובעים לתגובתם, מאת אגף התכנון בעיריית כפר סבא אשר כעולה ממנו "**התכנית נדונה בועדה המקומית לתכנון ובניה כפ"ס והוחלט להפקידה בתנאים**". לא עונה על הגדרת היתר בניה שבחוק החיזוק. כפי שצינו הנתבעים בבקשתם, תוך כדי הפנייה לפסק דינו של כב' השופט עמית בעניין עע"מ 8249/08 יחזקאל בנק נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז מרכז, בפסקה 24 (נבו 25.4.2010), "**היתר בניה אינו חספא בעלמא, אלא מסמך מהותי**".

28. ער אני לכך, כי הכלל הוא שרק במקרים חריגים ויוצאי דופן ישתמש בית המשפט בסמכותו להורות על סילוק הסף של תובענה, וזאת בהעדר אפשרות, ולו קלושה, שבירור התובענה יזכה את התובע בסעד המבוקש [רע"א 3110/23 יורי אביאל נ' דניאל דיין, בפסקה 13 (נבו 18.09.2023)], אך בענייננו, משאין התובעים עומדים בתנאי הסף שנקבעו בחוק החיזוק, לא ניתן לברר את התביעה, ומשכך דינה להימחק.

לסיכום

29. לאור כל האמור לעיל, **התביעה תימחק**, כאשר אין במחיקת התביעה כדי לחסום את התובעים להגיש תביעה חזק, כשיהיה בידיהם מסמך העונה להגדרה שבסעיף 1 לחוק החיזוק - החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים או היתר בנייה, וזאת כמובן בלי לקבוע מסמרות בקשר לסיכויי הליך כזה, ככל שיוגש.

30. **אשר להוצאות הבקשה** בהתאם לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 - לאחר שהבאתי בחשבון את תוצאות בקשה, וכן שהנתבעים לא נדרשו להגיש כתב הגנה, החלטתי שהנתבעים ישלמו לנתבעים 4-1 את הוצאות הבקשה, בסך כולל של 3,600 ₪. הוצאות הבקשה ישולמו בתוך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/271/2024
מס' בקשה: 6/367/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו בהפרשי הצמדה וריבית מהיום, ועד
למועד מלוא התשלום בפועל.

31. הדיון הקבוע לתאריך 18.12.2024 - מבוטל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, י"ב תמוז תשפ"ד, 18 יולי 2024, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה